

1500960-39.2021.8.26.0132
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Furto
Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite
Comarca: Catanduva
Foro: Foro de Catanduva
Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2036923/2021 - DEL.POL.PINDORAMA, 11018186 - DEL.POL.PINDORAMA, 743/20/108 -
DEL.POL.PINDORAMA, 2036923 - DEL.POL.PINDORAMA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
TAÍS CRISTINA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Catanduva
Foro de Catanduva
2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude
Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500960-39.2021.8.26.0132 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500960-39.2021.8.26.0132
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2036923/2021 - DEL.POL.PINDORAMA, 11018186 - DEL.POL.PINDORAMA, 743/20/108 -
DEL.POL.PINDORAMA, 2036923 - DEL.POL.PINDORAMA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
TAÍS CRISTINA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o art. 81, § 3º da Lei n. 9099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

TAIS CRISTINA FERREIRA, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal. Consta na denúncia que, no final do mês de dezembro de 2020, na Praça próxima ao Mercado Moreschi, no Bairro Bom Pastor, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, a acusada apropriou-se do aparelho celular Samsung, J7, cor prata, avaliado em R\$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), pertencente a vítima Paulo Sergio Barletto, deixando de restituí-lo ao dono ou legítimo possuidor, ou entregá-lo a autoridade competente no prazo de quinze dias.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, o filho da denunciada, uma criança de 10 anos de idade, encontrou o aparelho celular caído ao chão, na pracinha localizada nas proximidades do Mercado Moreschi, no Bairro Bom Pastor e ela apropriou-se dele, passando a usar como se dona fosse. A vítima disse que, após pernoitar com uma mulher de nome Adriana Ferreira da Silva, seu aparelho sumiu. Adriana, ouvida na fase policial, disse que Paulo se recusou a pagar pelos serviços sexuais que havia prestado a ele e, portanto, resolveu pegar o aparelho como forma de pagamento. Durante as investigações, foi solicitada à operadora a identificação do titular da linha que estava cadastrado o Imei do celular, sendo possível identificar a denunciada. A denunciada confirmou ter colocado um chip cadastrado em seu nome no aparelho da vítima, após seu filho ter encontrado o objeto.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A vítima P. S. B disse que no sábado (dia 26/12/2020) estava na companhia de ADRIANA, a qual sabe dizer ser irmã do JESUS, e que morava na coabinha, sendo que passaram a noite juntos. Diz que foram em uma casa abandonada nas proximidade da Rua Alzira Trida Martins esquina com a Rua Waldemar Possebom, mais precisamente na entrada do condomínio Parque das Hortencias, onde na esquina há um lote e ao lado essa casa abandonada. Diz que acabaram dormindo e ao acordar ADRIANA já não estava mais e seu aparelho celular tinha sido subtraído, sendo que referido aparelho estava em seu bolso. Que seu aparelho celular é da marca Samsung, modelo J 7, cor prata e estava com uma capinha de proteção na cor preta. Diz que não possui nota fiscal de compra e nenhum dado sobre referido aparelho celular. Sabe dizer que ADRIANA está morando na cidade de Catanduva/SP, não sabendo precisar o endereço, e que estava apenas de passagem por este município. Diz que após o ocorrido chegou a procurar por familiares de ADRIANA e conversou com PATRICIA, irmã de ADRIANA, e tomou conhecimento por ela de que foi ADRIANA quem teria subtraído o aparelho celular do declarante. Diz que pagou pelo aparelho celular aproximadamente o valor de R\$ 1.500,00. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

A testemunha A. F. D. S. (fls. 26 e 92) disse que de fato passou a noite com "PAULÃO", pois o mesmo teria contratado um programa sexual com a declarante; que "PAULÃO" prometeu pagar a quantia de R\$ 100,00 pelo programa sexual; que depois do programa "PAULÃO" afirmou que não teria dinheiro naquela noite, somente no final daquela semana; que a declarante se revoltou com isso e decidiu pegar o celular de "PAULÃO" como pagamento; que levou o aparelho para a cidade de Catanduva e lá vendeu pelo valor de R\$ 100,00 para uma pessoa desconhecida que estava na Rua Guido Girol próximo a uma "pracinha"; que essa pessoa, pelo que tem conhecimento, é usuária de droga e fica pela região comprando todo tipo de objeto, sabendo dizer que tal pessoa revendo os objetos; que recentemente conversou com "PAULÃO" e lhe prometeu outro aparelho celular em substituição ao que pegou dele em pagamento ao programa sexual. Ainda declarou que confirma as declarações prestadas anteriormente. Ciente da Cota Ministerial a cumprir diz que vendeu o aparelho celular que era de "PAULÃO" para um homem desconhecido. Diz que não se recorda como era esse homem. Apresentada a fotografia de TAIS CRISTINA FERREIRA, dentre outras, afirma não conhecer TAIS. Diz que "fica" na casa de sua mãe, mas na maioria das

vezes fica "na rua" porque não tem onde morar.

Interrogada, T. C. F. (fl. 38) disse que um de seus filhos, GUILHERME SAMUEL DE OLIVEIRA, de 10 anos de idade, encontrou um aparelho da marca Samsung modelo Galaxy J7 de cor prata caído no chão de uma "pracinha" localizada nas proximidades do "mercadinho Moreschi", no bairro Bom Pastor; que desde então seu filho o utiliza para acesso à internet jogos; que ainda é titular da linha móvel (17) 99712-6499 apesar de nunca tê-la utilizado; que em razão de o "chip" estar guardado o filho o pegou para utiliza-lo no aparelho.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram nos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (fls. 03/04); Auto de reconhecimento (fl. 07), Auto de exibição e apreensão (fl. 39), auto de entrega (fl. 40); Auto de avaliação (fl. 66), as declarações das testemunhas e demais elementos informativos carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

Para a configuração do delito exige-se: a) conduta de se apropriar de coisa alheia perdida; b) a apropriação pode ser total ou parcial; c) não restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou não entregá-la à autoridade competente no prazo de 15 dias.

Na lição de Rogério Greco, "A conduta de se apropriar agora é dirigida finalisticamente à coisa alheia perdida". Bento de Faria esclarece que "coisas perdidas são as que se encontram em lugar público ou de uso público, em condições tais que façam presumir, fundadamente o seu extravio".

Houve produção de prova em juízo.

A acusada T. C. F. disse que seu filho estava brincando na pracinha e achou o aparelho celular. Ele chegou em sua casa, mostrou o aparelho. Não tem condição de comprar aparelho celular para seu filho. Achava que não tinha utilidade. Ele usava para joguinho. Ao ser chamada na delegacia, de imediato entregou o aparelho. O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante o depoimento da própria acusada e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Com efeito, em solo policial, de se ver que a vítima confirmou que, após pernoitar com uma mulher de nome Adriana Ferreira da Silva, seu aparelho sumiu.

Já em juízo, a prova oral corroborou que o filho da ré, uma criança de 10 anos de idade, encontrou o referido celular caído ao chão, na pracinha localizada nas proximidades do Mercado Moreschi, no Bairro Bom Pastor, e ela apropriou-se dele, passando a usar como se dona fosse. E desde que achou o celular seu filho o utiliza para acesso à internet jogos.

De mais a mais, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inaplicável no caso concreto, primeiro porque não se pode aceitar que a reprovabilidade do comportamento é mínima, ainda mais porque já fora condenada anteriormente.

Além disso, a lesão provocada não é mínima, em especial porque a vítima procurou a Autoridade Policial para informar sobre o dano sofrido. Para ela, o celular tinha valor patrimonial, não sendo razoável admitir a sua inexpressividade.

Desse modo, o acervo probatório produzido nos autos e as circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e extirpa as dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas. Parte-se das circunstâncias judiciais. A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta maus

anteriores, considerando para tanto a condenação nos autos de nº 0003696-16.2009.8.26.0168 (fls. 159), bem como processo nº 3011374-29.2013.8.26.0576. A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis à ré, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 01 mês e 05 dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisam-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, presente a atenuantes da confissão espontânea e ausente agravantes.

Dessa forma, retomo a pena ao seu patamar mínimo.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena. Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena.

Desse modo, torno-a definitiva em 01 mês de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, diante do teor do art. 33, §2º, 'c', do CP, vez que, conquanto possua maus antecedentes, os fatos são bem anteriores, bem como confessou espontaneamente, certo que o regime em questão é o suficiente para pena em questão.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente. Como a pena aplicada não é superior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não é reincidente em crime doloso e estão preenchidas as circunstâncias judiciais, como acima apontadas, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Da pena substitutiva aplicada: Dentro do rol exaustivo previsto no art. 43 do Código Penal, aplicando-se analogicamente o entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça para a definição do quantum de aumento da pena base, a escolha justificada da pena restritiva de direitos está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

Bem por isso, como a pena aplicada não é superior a 1 ano, substituo a pena privativa de liberdade pela pena de multa, fixando-a em fixada em 11 dias multas. Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva aduzida na denúncia para CONDENAR a acusada TAIS CRISTINA FERREIRA como incurso nas sanções do artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, à reprimenda de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto. Entretanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela pena de multa, no importe de 11 dias-multa, no mínimo legal.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP)

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o(a) advogado(a) indicado(a) para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio.

Oportunamente, expeça-se certidão.

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).

Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF.

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA